

Familienstammbaum und Zeitstrahl

Personen

Armin Vogel, geboren am 02.02.1962, Unternehmer, verstorben am 14.05.2026. Beate Vogel, geboren Korff am 18.08.1964, erste Ehefrau Armins, geschieden 1998. Clemens Radtke, geboren am 30.11.1961, Architekt, verstorben am 02.06.2026. Dana Radtke, geboren Schirmer am 05.05.1965, erste Ehefrau Clemens, zweite Ehefrau Armins, geschieden von beiden. Fiona Radtke-Vogel, geboren am 12.09.1989, Tochter von Clemens und Dana, seit 2021 Ehefrau von Armin.

Zeitstrahl

Datum	Ereignis
12.07.1985	Armin Vogel heiratet Beate Korff
03.04.1987	Clemens Radtke heiratet Dana Schirmer
12.09.1989	Geburt Fiona, Kind von Clemens und Dana
18.06.1998	Scheidung Armin und Beate
11.02.2001	Scheidung Clemens und Dana
20.09.2003	Armin heiratet Dana
15.08.2012	Scheidung Armin und Dana
05.11.2021	Armin heiratet Fiona
14.05.2026	Tod Armin
02.06.2026	Tod Clemens

Verwirrungspunkt

Fiona ist leibliche Tochter von Clemens und Dana. Durch die Ehe Armins mit Dana war Armin zeitweise ihr Stiefvater. Durch die spätere Ehe mit Armin wurde Fiona Armins Ehefrau, aber nicht seine leibliche Tochter und nicht durch Adoption mit ihm verwandt. Clemens ist Fionas Vater und zugleich früherer Ehemann von Dana.

Offene Unterlagen

Die Standesamtsurkunden liegen als Kopien vor. Unklar ist, ob Armin und Fiona einen Ehevertrag schlossen. Die Ehe war im Freundeskreis umstritten; Hinweise auf eine Scheinehe gibt es bisher nicht.

Testamente und Scheidungen

Gemeinschaftliches Testament Armin und Beate 1994

Armin und Beate setzten sich 1994 handschriftlich gegenseitig zu Alleinerben ein. Schlusserben sollten "unsere Patenkinder und die Kinder unserer Freunde zu gleichen Teilen" sein. Eigene Kinder hatten sie nicht. Nach der Scheidung 1998 wurde das Testament nicht ausdrücklich widerrufen.

Testament Armin 2014

Armin schrieb am 10.10.2014:

"Sollte mir etwas zustoßen, soll Dana aus Dankbarkeit für die schweren Jahre die Hälfte meines Vermögens erhalten. Die andere Hälfte soll Fiona bekommen, weil sie immer wie eine Tochter für mich war."

Zu diesem Zeitpunkt war Armin bereits von Dana geschieden. Fiona war 25 Jahre alt. Das Testament wurde in einer Büroschublade gefunden.

Testament Clemens 2018

Clemens setzte seine Tochter Fiona zur Alleinerbin ein. Dana sollte nichts erhalten. Er erwähnte Armin nicht. Das Testament ist datiert und unterschrieben.

Scheidungsfolgen

Die Scheidungsbeschlüsse enthalten keine erbrechtlichen Vereinbarungen. In der Scheidung Armin-Dana 2012 wurde nur Zugewinn ausgeschlossen durch Vergleichszahlung 80.000,00 EUR. In der Scheidung Clemens-Dana 2001 wurde Unterhalt geregelt.

Streitpunkte

1. Wirkt das Testament Armin-Beate von 1994 noch?
2. Ist die Zuwendung an Dana im Testament 2014 trotz Scheidung bereits erledigt oder weiterhin wirksam?
3. Welche Rolle hat Fiona bei Armin: Ehefrau, frühere Stieftochter, testamentarisch Bedachte?
4. Wer erbt Clemens nach dessen Tod am 02.06.2026, wenn Fiona Armin bereits beerbt haben könnte?

Nachlass Armin Vogel

Vermögen

Gegenstand	Wert
Geschäftsanteile Vogel Lichttechnik GmbH	1.800.000,00 EUR
Eigentumswohnung Karlsruhe-Weststadt	620.000,00 EUR
Wertpapierdepot	410.000,00 EUR
Oldtimer Mercedes 280 SL	92.000,00 EUR
Girokonto	38.400,00 EUR
Darlehen an GmbH	220.000,00 EUR
Verbindlichkeiten	-144.000,00 EUR

Beteiligte Ansprüche

Fiona beantragt einen Erbschein als Alleinerbin, hilfsweise als Ehefrau und testamentarisch Begünstigte. Beate meldet sich beim Nachlassgericht und verweist auf das gemeinschaftliche Testament von 1994. Dana macht geltend, Armin habe ihr 2014 ausdrücklich die Hälfte zugewandt; die Scheidung von 2012 liege vor dem Testament und könne die Zuwendung daher nicht automatisch beseitigen.

Ehe Armin und Fiona

Eheschließung am 05.11.2021 in Baden-Baden. Keine Kinder. Ehevertrag bisher nicht gefunden. Armin war bei Eheschließung 59, Fiona 32. Dana behauptet, die Ehe sei "nur aus Trotz" geschlossen worden. Fiona legt gemeinsame Steuerbescheide, Fotos, Mietvertrag und Patientenverfügung vor.

Arbeitsfrage

Die Erbfolge nach Armin hängt zuerst an der Wirksamkeit und Auslegung der Testamente. Wenn keine wirksame Alleinerbeneinsetzung greift, ist Fionas Ehegattenerbrecht zu prüfen. Ihre frühere Stellung als Stieftochter begründet keine gesetzliche Erbenstellung als Kind.

Nachlass Clemens Radtke

Vermögen

Gegenstand	Wert
Architekturbüro Radtke Partneranteil	480.000,00 EUR
Einfamilienhaus Durlach	870.000,00 EUR
Kunstsammlung Bauhaus-Grafik	160.000,00 EUR
Bankguthaben	88.000,00 EUR
offene Einkommensteuer	-36.000,00 EUR

Testament

Clemens setzte Fiona 2018 zur Alleinerbin ein. Das Testament ist formal unauffällig. Clemens hatte keine weiteren Kinder. Seine Ehe mit Dana war seit 2001 geschieden. Eine neue Ehe ging er nicht ein.

Besonderheit nach Armins Tod

Fiona ist beim Tod von Clemens bereits Witwe von Armin. Sie könnte aus Armins Nachlass Vermögen erhalten haben. Das ändert ihre Stellung als Tochter von Clemens nicht, kann aber Pflichtteils- und Steuerfragen beeinflussen. Dana fragt, ob sie als Mutter von Fiona oder frühere Ehefrau Clemens irgendetwas erbt. Nach Aktenlage spricht dafür nichts, aber der Punkt soll in einer verständlichen Mandantenantwort erklärt werden.

Konflikt

Beate versucht, Fionas Glaubwürdigkeit anzugreifen, weil Fiona "erst den Stiefvater geheiratet und dann den Vater beerbt" habe. Für die erbrechtliche Prüfung ist diese Wertung gefährlich: Moralische Irritation ersetzt keine Verwandtschafts- oder Testamentsprüfung.

Erbscheinantrag Fiona

Antrag Armin Vogel

Fiona Radtke-Vogel beantragt beim Nachlassgericht Karlsruhe einen Erbschein, der sie als Alleinerbin nach Armin Vogel ausweist. Hilfsweise beantragt sie einen Erbschein nach gesetzlicher Erbfolge mit ihr als Ehefrau und den weiteren gesetzlichen Erben, sofern das Gericht das Testament 2014 nicht als Alleinerbeneinsetzung auslegt.

Begründung

Fiona beruft sich auf das Testament vom 10.10.2014 und auf die spätere Ehe mit Armin. Sie meint, der Ausdruck "wie eine Tochter" sei nur emotional gemeint und stehe einer Erbenstellung nicht entgegen. Dana sei zwar im Testament erwähnt, habe aber nach der Scheidung und nach späterer Entfremdung keinen Anspruch auf die Hälfte. Beate sei seit 1998 geschiedene Ehefrau; das gemeinschaftliche Testament 1994 sei jedenfalls nicht mehr tragfähig.

Gegenargumente

Beate: Testament 1994 sei nie widerrufen worden und habe Bindungswirkung. Dana: Testament 2014 begünstige sie gerade nach der Scheidung, also bewusst. Nachlassgericht: Ehegattenerbrecht Fionas ist klarer als die Auslegung der alten Testamente, aber nicht automatisch Alleinerbschaft.

Gewünschtes Arbeitsprodukt

1. Stammbaum und Statusmatrix.
2. Prüfung der Testamente in zeitlicher Reihenfolge.
3. Verständlicher Vorschlag an das Nachlassgericht.
4. Vergleichsvorschlag, falls Dana testamentarisch eine Quote erhält.

Prüfvermerk Erbreihenfolge

Schritt 1: Armin

Zuerst ist Armins Erbfall zu lösen. Maßgeblich sind die Testamente 1994 und 2014 sowie die Ehe mit Fiona seit 2021. Die frühere Stiefbeziehung zwischen Armin und Fiona schafft kein gesetzliches Kind-Erbrecht. Fionas sichere Rolle ist Ehefrau; eine weitergehende Rolle kann nur aus Testament folgen.

Schritt 2: Clemens

Clemens stirbt nach Armin. Sein Testament 2018 setzt Fiona zur Alleinerbin ein. Fiona ist seine leibliche Tochter. Dana ist geschiedene Ehefrau und nicht gesetzliche Erbin. Armins Tod vor Clemens verändert Fionas Abstammung nicht.

Schritt 3: Alte Ehegattentestamente

Das Testament Armin-Beate 1994 muss gesondert geprüft werden. Die spätere Scheidung spricht gegen eine fortbestehende Begünstigung als Ehefrau. Ob eine Schlusserbenregelung für Patenkinder oder Kinder von Freunden selbstständig bleibt, hängt von Auslegung und Andeutung ab.

Schritt 4: Vergleichsdruck

Der stärkste praktische Streit liegt bei Armin. Dana hat ein greifbares Argument aus dem Testament 2014, weil die Zuwendung an sie nach der Scheidung errichtet wurde. Beate hat ein schwächeres, aber formal nicht völlig leeres Argument aus dem alten Testament. Fiona braucht eine Lösung, die den GmbH-Anteil und die Wohnung verwertbar hält.

Standesamtsauszüge und Personenstandsvermerke

Zusammenstellung aus den Registern Karlsruhe, Ettlingen und Rastatt Erstellt für das Nachlassverfahren
Armin Schaller und Clemens Vogt Stand: 22.06.2026

Personen

Armin Schaller, geboren 14.02.1962 in Karlsruhe, verstorben 11.05.2026 in Karlsruhe. Bettina Schaller, geborene Maurer, geboren 03.09.1964. Ehe mit Armin Schaller vom 12.07.1985 bis zur Scheidung am 03.04.2001.

Clemens Vogt, geboren 28.11.1961 in Rastatt, verstorben 02.06.2026 in Baden-Baden. Dana Vogt, geborene Keller, geboren 17.05.1965. Ehe mit Clemens Vogt vom 22.05.1987 bis zur Scheidung am 19.09.2002.

Fiona Keller, geboren 09.01.1990 in Ettlingen. Mutter: Dana Vogt, später Dana Schaller-Keller. Vater: Clemens Vogt. Eheschließung mit Armin Schaller am 14.08.2021 in Karlsruhe. Kein gemeinsames Kind.

Weitere Eheverbindungen

Armin Schaller und Dana Vogt heirateten am 18.06.2004 in Ettlingen. Die Ehe wurde am 07.11.2016 rechtskräftig geschieden. Dana führte danach den Namen Schaller-Keller.

Fiona Keller nahm bei Eheschließung mit Armin Schaller den Namen Schaller nicht an. Im Register steht der Hinweis, dass das Verwandtschaftsverhältnis durch frühere Schwägerschaft angesprochen wurde, aber kein gesetzliches Ehehindernis festgestellt wurde.

Randvermerke

Im Scheidungsregister Armin/Dana ist ein Versorgungsausgleich durchgeführt. Im Scheidungsverbund wurde kein Erb- oder Pflichtteilsverzicht protokolliert.

Im Sterberegister Clemens Vogt ist Fiona Keller als Tochter benannt. Weitere Kinder sind im Register nicht ersichtlich. Im Sterberegister Armin Schaller ist Fiona Keller als Ehefrau benannt. Bettina Schaller ist nicht als Angehörige aufgeführt.

Unklare Unterlage

Fiona legte eine Kopie eines handschriftlichen Zettels von Armin aus dem Jahr 2018 vor: "Fiona soll später nicht leer ausgehen, egal was die anderen sagen." Eine Testamentsform ist daraus nicht ohne Weiteres erkennbar; Ort, Datum und vollständige Unterschrift sind streitig.

Auszug Messenger-Gruppe "Sommerhaus"
exportiert von Fiona Keller am 18.06.2026

03.05.2026, 19:42 - Bettina:

Armin hat wieder gesagt, dass die Wohnung in Durlach Familienbesitz bleiben soll. Fiona, du kannst doch nicht ernsthaft alles für dich beanspruchen.

03.05.2026, 19:58 - Fiona:

Ich beanspruche gerade gar nichts. Armin lebt und wir sprechen über Pflege und Krankenhaus. Die Vollmacht liegt bei mir, weil er das so wollte.

04.05.2026, 08:12 - Dana:

Bitte trennt Armin und Clemens. Clemens hat mit Armins Wohnung nichts zu tun. Fiona ist Clemens Tochter, aber nicht Armins Tochter.

04.05.2026, 08:30 - Clemens:

Ich will nicht in die alte Geschichte gezogen werden. Fiona bleibt meine Tochter. Was sie mit Armin geregelt hat, ist ihre Ehe.

12.05.2026, 07:05 - Fiona:

Armin ist gestern Abend gestorben. Ich melde mich, wenn ich kann.

12.05.2026, 07:48 - Bettina:

Mein Beileid. Bitte nichts aus der Wohnung entfernen, bis klar ist, wer erbt.

13.05.2026, 18:21 - Fiona:

Ich habe nur Medikamente, Unterlagen vom Krankenhaus und den Ordner "Durlach Bank" mitgenommen. Alles andere bleibt.

02.06.2026, 22:10 - Dana:

Clemens ist heute gestorben. Fiona, bitte ruf mich morgen an. Es gibt noch die Rastatter Konten und das alte Sparbuch deiner Oma.

03.06.2026, 09:34 - Fiona:

Ich kann um 13 Uhr. Bitte keine Unterlagen wegwerfen, auch nicht die Sachen aus der Werkstatt.

Bemerkung:

Der Chat klärt keine Erbquoten. Er zeigt aber, wer welche Unterlagen an sich genommen hat und welche Personen selbst zwischen den Nachlässen Armin Schaller und Clemens Vogt unterscheiden.

Von	Nachlassgericht Karlsruhe <nachlassgericht-karlsruhe@example.invalid>
An	Fiona Keller <fiona.keller@example.invalid>
Datum	Wed, 24 Jun 2026 10:17:03 +0200
Betreff	Nachlass Armin Schaller - Rueckfrage zu Ihrem Erbscheinantrag

Sehr geehrte Frau Keller,

zu Ihrem Erbscheinantrag vom 16.06.2026 bitten wir um Klarstellung folgender Punkte:

1. Sie beantragen einen Erbschein als Ehefrau des Erblassers Armin Schaller. Bitte reichen Sie eine aktuelle Eheurkunde ein.
2. Bitte teilen Sie mit, ob beim Tod des Erblassers ein Scheidungsverfahren anhängig war oder ob Scheidungsanträge gestellt waren.
3. Bitte legen Sie die vollständige Scheidungsurkunde Armin Schaller/Dana Schaller-Keller vor, weil im Verfahren Einwendungen zur früheren Eheverbindung erhoben wurden.
4. Bitte erklären Sie, ob Sie Rechte aus einem Testament oder ausschließlich gesetzliche Erbfolge geltend machen.
5. Zum Nachlass Clemens Vogt führen wir ein gesondertes Verfahren. Ihre Stellung dort kann eine andere sein als im Nachlass Armin Schaller.

Die von Bettina Schaller eingereichte Stellungnahme enthält keine abschließende rechtliche Bewertung des Gerichts. Sie wird Ihnen zur Kenntnis übersandt. Das Gericht weist vorsorglich darauf hin, dass moralische oder familiäre Bewertungen früherer Eheverbindungen nicht mit der erbrechtlichen Prüfung identisch sind.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Justizbeschäftigte Rehm

Nachlassgericht Karlsruhe

Datei: 06_stammbaum_matrix.csv

person	verbindung_zu_armi n	verbindung_zu_clem ens	moegliche_erbrechtli che_rolle	streitpunkt
Fiona Radtke-Vogel	Ehefrau seit 2021 fruehere Stieftochter	leibliche Tochter	Erbin Armin und Clemens	Ehegattenstatus und Testamentsauslegun g
Beate Vogel	geschiedene Ehefrau seit 1998	keine	moegliche Beteiligte Testament 1994	Wirkung Scheidung auf Verfuegung
Dana Radtke	geschiedene Ehefrau Armin und Clemens	Mutter Fiona	moeglich testamentarisch Bedachte Armin 2014	Zuwendung nach bereits erfolgter Scheidung
Clemens Radtke	frueherer Freund kein Verwandter	Erblasser	kein Erbe Armin	Tod nach Armin
Armin Vogel	Erblasser	kein Verwandter Clemens	Erblasser	Ehe mit Fiona wirksam